

1500232-83.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Comarca: Nazaré Paulista

Foro: Foro de Nazaré Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... depoimento dos policiais: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Absolvição - Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório - Condenação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nazaré Paulista

Foro de Nazaré Paulista

Vara Única

Rua Clementino de Almeida Passos, 35, Nazaré Paulista-SP - cep 12960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500232-83.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500232-83.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2053498/2022 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 23224027 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 2053498 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

THIAGO TIERRY DA SILVA RAMOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Vistos.

THIAGO TIERRY DA SILVA RAMOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 23 de fevereiro de 2022, no período da tarde, na Rua Uruguai, altura do nº 100 - Laranja Azeda, na cidade de Bom Jesus dos Perdões, nesta comarca de Nazaré Paulista/SP, trazia consigo e tinha em depósito, para fornecimento a terceiros, nove porções de cocaína e 19 pedras de crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme a exordial acusatória, policiais em patrulhamento pelo local, avistaram três indivíduos, dentre eles o denunciado THIAGO TIERRY, em atitude suspeita. Ao notarem a aproximação da viatura, apresentaram certo nervosismo.

Abordado em revista pessoal, os policiais localizaram no bolso da bermuda do denunciado uma sacola contendo entorpecentes e dinheiro. Indagado informalmente, admitiu que estava traficando no local e que próximo a ele havia mais entorpecentes. Realizada diligência no local apontado, foi localizado o restante das drogas, que se encontravam num "mato" próximo.

Os outros dois indivíduos abordados juntamente com o denunciado foram submetidos a revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado.

Denúncia às fls. 67/77. Auto de prisão em flagrante à fl. 01. Boletim de ocorrência às fls. 02/03. Auto de exibição e apreensão à fl. 09. Auto de constatação preliminar às fls. 15/16. Fotografias dos entorpecentes às fls. 22/23. Homologação do flagrante e concessão de liberdade provisória às fls. 45/47.

Laudo químico-toxicológico definitivo às fls. 86/88. O denunciado foi pessoalmente notificado à fl. 90.

Defesa preliminar à fl. 96.

A denúncia foi recebida em 04 de julho 2022. Na mesma ocasião foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 97/98).

Audiência de instrução e debates orais registrada por gravação audiovisual.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo: Boletim de ocorrência (fls. 02/03). Auto de exibição e apreensão (fl. 09). Fotografia dos entorpecentes (fls. 22/23). Laudo pericial (fls. 86/88). Colheita prova oral.

A autoria restou incontroversa.

A testemunha de acusação PM Mike Fritz Oliveira Gouvea disse, em síntese, que estava em patrulhamento quando localizaram três indivíduos em atitude suspeita, sendo um deles o réu. Na abordagem, localizaram as drogas no bolso da bermuda do réu, além da quantia de R\$ 240,00 em dinheiro. As drogas estavam no bolso do réu e o restante das drogas em um mato indicado pelo réu. Não conhecia o réu.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Serafim Matheus de Oliveira.

O réu não compareceu em juízo para apresentar a sua versão. Perante a autoridade policial, permaneceu em silêncio (fl. 08).

Analisando as provas coligidas, patente a autoridade e materialidade delitiva.

Com efeito, narraram os policiais que localizaram três indivíduos em atitude suspeita, sendo um deles o réu. Na abordagem, localizaram as drogas no bolso da bermuda do réu, além da quantia de R\$ 240,00 em dinheiro. As drogas estavam em uma sacola e o restante das drogas em um mato indicado pelo réu.

E, no caso, observo que motivos não há para se duvidar dos depoimentos prestados pelos policiais, pois inexistente nos autos demonstração do intuito de prejudicarem o réu, sobretudo porque não conheciam o réu.

Oportuno destacar, ainda, que descabe afastar a credibilidade da versão apresentada

pelos policiais tão somente pela condição funcional, uma vez que estão submetidos ao crivo do contraditório como qualquer outra pessoa que comparece em juízo. Por tal razão, faltando com a verdade, ficam os policiais sujeitos às penas dos crimes de falso testemunho e mesmo denúncia caluniosa, caso imputem falsamente um crime a outrem.

A propósito, colaciono o seguinte entendimento acerca da validade do depoimento dos policiais: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Absolvição - Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório - Condenação mantida - Réu que ostenta condenações criminais - Pena-base mantida - Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06 diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO."(TJSP; Apelação Criminal 0002632-15.2015.8.26.0538; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 15/07/2022; Data de Registro: 15/07/2022).

No mais, o fato de os policiais não visualizarem a venda em si não exclui o crime que possui a seguinte tipificação:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

E mais. Segundo entendimento jurisprudencial: "O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP 70/371).

Portanto, a condenação dos corréus é medida que se impõe, não havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou mesmo desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, já que a conduta se coaduna ao delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, o conjunto probatório é coeso, não deixando dúvidas de que as drogas apreendidas em poder do réu se destinavam ao tráfico ilícito, pelo que a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena:

1ª fase: Atenta às diretrizes do art. 59, do Código Penal e 42, da Lei nº 11.343/2006, máxime quanto à necessidade de prevenção e repressão do crime, além da natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente, observo que o acusado é primário e tem bons antecedentes. Fixo a pena-base no mínimo, ou seja, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

É caso de aplicação da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei mencionada uma vez que se trata de réu primário.

Ausentes critérios legais, na redução levam-se em conta a quantidade de droga, as circunstâncias da prisão e a conduta do agente, reduzo a pena em dois terços, restando-a definitivamente fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Atendendo às condições econômicas do réu fixo o valor de cada dia-multa no piso mínimo legal (um trinta avos - art. 43, da Lei nº 11.343/06).

A pena será cumprida em regime inicial semiaberto. Ressalte-se que os delitos de tráfico de entorpecentes são daqueles que contribuem para a desagregação da família e da sociedade, sendo responsáveis pela degeneração física e moral do indivíduo, funcionando como delito propagador e incentivador de outros diversos.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o sursis (art. 44, caput, da Lei nº 11.343/06).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação para CONDENAR o réu THIAGO THIERRY DA SILVA RAMOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, "caput" da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o dia-multa no piso mínimo legal.

Autorizo o apelo em liberdade.

Transitada esta em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD e oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal.

Autorizo o apelo em liberdade, vez que assim respondeu à acusação.

Condeno a ré no pagamento de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, §9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, salvo se beneficiário da gratuidade de justiça que fica deferida neste ato, se o caso.

Declaro o perdimento de numerário e bens eventualmente apreendidos em favor da União (SISNAD/FUNPEN), ouvido o representante do Ministério Público e certificado o trânsito em julgado.

Defiro a incineração, se o caso, observados os requisitos legais, se o caso.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Nazaré Paulista, 03 de novembro de 2022.

RENATA HELOISA DA SILVA SALLES
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA